PUBLICADO NO DOM
14 DEZ. 2025

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 645/2025

REGULAMENTA A LEI Nº. 5.111, DE 17 DE OUTUBRO DE 2025, QUE INSTITUIU O PROJETO "RUAS LIVRES" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, E CRIOU O CADASTRO MUNICIPAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – CADASTUR MUNICIPAL, E DEU OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI**, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso III, do Art. 88, da Lei Orgânica do Município – **LOM,**

CONSIDERANDO a municipalização do trânsito no Município de Guarapari, formalizada por meio do Ofício nº 2669/2015/GAB/DENATRAN, o que garante ao Município a competência para planejar, regulamentar, operar e fiscalizar o trânsito de veículos, pedestres e animais em suas vias urbanas, conforme disposto no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO o dever do Município, enquanto integrante do Sistema Nacional de Trânsito, de planejar, regulamentar e fiscalizar o trânsito de veículos e pessoas em seu território;

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que: *"O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito."*.

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que *"são vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais."*.

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do art. 6º do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece como objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito: "estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à

segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;".

CONSIDERANDO que o art. 187 do Código de Trânsito Brasileiro, tipifica como infração média transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente.

CONSIDERANDO o disposto no art. 26, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe aos usuários das vias terrestres:

"I – abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;".

"II – abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.".

CONSIDERANDO a necessidade de promover a segurança viária, a fluidez do tráfego e o ordenamento da circulação de veículos e pedestres nas áreas urbanas do Município de Guarapari;

CONSIDERANDO os impactos negativos à mobilidade urbana causados pela circulação desordenada de veículos de tração animal e ônibus turísticos em áreas centrais e turísticas do município;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a preservação da saúde pública, da paisagem urbana e da segurança no trânsito em áreas sensíveis e de grande fluxo de pessoas e turistas no Município de Guarapari; e

FUNDAMENTANDO-SE no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que compete aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

"II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas;"

"III – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;"

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal previstas no § 2º do art. 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

XVI - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

CONSIDERANDO o teor dos autos do Processo Administrativo n.º 13232/2025;

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS RUAS LIVRES

Art. 1º. Fica regulamentada a Lei Municipal n.º 5.111, de 17 de outubro de 2025, que instituiu, no âmbito do Município de Guarapari, o Projeto "Ruas Livres", com o objetivo de ordenar e disciplinar o trânsito de veículos e pessoas nas vias urbanas, visando à segurança, fluidez e bem-estar coletivo.

Art. 2º. O Projeto "Ruas Livres" compreende medidas administrativas voltadas à restrição da circulação de determinados tipos de veículos em horários, locais ou condições específicas, conforme definido neste Decreto e em seu Regulamento.

Art. 3º. Ficam sujeitas às restrições previstas neste Decreto as seguintes categorias de veículos:

I - ônibus, vans e micro-ônibus utilizados por grupos em excursões e passeios turísticos, fretados ou vinculados a operadoras de turismo.

Art. 4º. Os veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, serviço concedido pelo Município por meio do Contrato n.º 331/2010, não estão sujeitos às vedações e restrições de que trata este decreto.

Art. 5º É proibida a circulação de ônibus, vans, micro-ônibus ou outros, utilizados por grupos em excursões e passeios turísticos, fretados ou vinculados a operadoras de turismo, oriundos de outros municípios, em todo o perímetro urbano delimitado pelas vias de acesso e circulação do Município, conforme definição da autoridade de trânsito municipal e mapeamento oficial anexo a este Decreto.

Art. 6º. Compete à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte - SEMSET ou outra que venha a substituir, o fiel cumprimento deste Decreto, com poder para aplicar a medida administrativa de retenção do veículo infrator, remoção do veículo ao Depósito Público Municipal e aplicar a penalidade prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, quando constatada infração por circulação em local não permitido, assim como as penalidades previstas na Lei Municipal 5.111/2025.

Art. 7º. Para os fins deste Decreto, considera-se:

I – *veículo de turismo*: Veículos de transporte turístico coletivo terrestre, incluindo ônibus, micro-ônibus, vans e outros, utilizados em fretamento para fins turísticos ou por grupos em excursões ou passeios turísticos, seja na modalidade de circuito fechado para grupos organizados, fretados ou vinculados a operadoras de turismo, seja na modalidade de fretamento colaborativo intermediado por plataformas digitais;

II – *city tour*: transporte turístico local voltado à visitação de atrativos turísticos sem pernoite;

III – *imóveis de aluguel*: casas ou apartamentos utilizados para hospedagem temporária mediante remuneração;

IV – *excursão com hospedagem*: excursões com reserva em estabelecimentos regularmente cadastrados na Secretaria Municipal de Turismo;

V – *excursão sem reserva (day use)*: permanência de grupo de turistas por apenas 1 (um) dia, sem hospedagem;

VI – *alta temporada*: meses de dezembro, janeiro, fevereiro, julho e feriados nacionais ou estaduais.

VII - Ônibus: Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade superior a 25 (vinte e cinco) passageiros;

VIII - Micro-ônibus: Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade entre 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) passageiros;

IX- Van: Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade entre 8 (oito) e 17 (dezessete) passageiros, podendo ser autorizada capacidade superior mediante critérios definidos pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte - SEMSET ou outra que venha a substituir.

CAPÍTULO I

DO ACESSO, CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS DE TURISMO, ORIUNDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS

Art. 8º. O acesso, a circulação e a permanência de veículos de turismo, oriundos de outros municípios, nos limites territoriais do Município de Guarapari/ES dependerá de prévia autorização a ser emitida pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte - SEMSET ou outra que venha a substituir.

Art. 9º. É vedada a circulação de veículos de turismo nas vias do Município de Guarapari, exceto no trajeto compreendido entre a Rodoviária Municipal e o local de estacionamento oficial previamente autorizado, nos termos deste decreto.

§1º Qualquer deslocamento fora do trajeto autorizado, que somente poderá ocorrer de modo excepcional, dependerá de solicitação formal e autorização prévia do órgão competente.

§2º O desrespeito a esta regra será considerado infração à regulamentação municipal de trânsito e poderá acarretar a retenção do veículo e aplicação das penalidades cabíveis previstas na Lei Municipal 5.111/2025.

Art. 10. É expressamente proibido o estacionamento de ônibus, micro-ônibus, vans motor home, e qualquer outro veículos de destinação turística nas vias públicas do Município ou em área privada não autorizada.

SEÇÃO I

DA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO E DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

Art. 11. O interessado deverá requerer autorização de acesso com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis da data prevista de chegada, mediante formulário próprio a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte - SEMSET, ou outra que venha a substituir.

§1º O pedido de autorização de acesso e os documentos descritos no art. 12 deverão ser encaminhados através do site oficial da Prefeitura Municipal de Guarapari.

§2º A autorização estará condicionada à disponibilidade de vagas nos locais destinados ao estacionamento oficial de veículos de turismo.

Art. 12. Para o deferimento, o interessado deverá enviar, no prazo estabelecido pelo artigo anterior, a seguinte documentação:

I – comprovante de recolhimento da tarifa de estacionamento;

II – registro do veículo no CADASTUR Municipal e ANTT;

III – comprovante de reserva de hospedagem, físico ou eletrônico, ou city tour, conforme o caso;

IV – contrato de locação, nos casos de hospedagem em imóvel de aluguel.

Parágrafo único. A autorização deverá ser emitida em até 05 (cinco) dias uteis após o recebimento de toda a documentação.

Art. 13. Os veículos de turismo, com autorização de acesso deferida, ao chegarem no Município de Guarapari, deverão se dirigir obrigatoriamente ao Terminal Rodoviário Municipal, sendo expressamente proibido o desembarque em qualquer outro local não previamente autorizado, portando:

I – lista de passageiros;

II – comprovante de pagamento da tarifa;

Parágrafo único. Verificado o atendimento de todos os requisitos estabelecidos neste Decreto, o veículo receberá um protocolo de acesso ao estacionamento e à Rodoviária, a ser afixada no para-brisa, não o isentando do pagamento da tarifa pelo uso da rodoviária.

Art. 14. O embarque e o desembarque de passageiros dos veículos de turismo somente poderão ocorrer nas dependências da Rodoviária Municipal de Guarapari, salvo autorização expressa e excepcional emitida pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte - SEMSET, ou outra que venha a substituir.

Parágrafo único. O descumprimento desta disposição sujeitará o infrator às sanções previstas neste Decreto e demais normas aplicáveis do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 15. City tour será permitido exclusivamente com a utilização de vans e veículos similares devidamente regulamentados.

SEÇÃO II

DAS ZONAS DE ACESSO E CONTROLE DE TRÁFEGO

Art. 16. Ficam instituídas, no Município de Guarapari, as Zonas de Acesso Controlado (ZAC) para entrada, circulação, embarque, desembarque e estacionamento de ônibus, micro-ônibus, vans e demais veículos destinados ao transporte turístico e de excursão, conforme anexo III.

Art. 17. As Zonas de Acesso Controlado classificam-se conforme os horários e condições de circulação:

I — Zona Vermelha: acesso permitido exclusivamente das 05h às 08h;

II — Zona Amarela: acesso permitido das 05h às 08h e das 12h às 14h;

III — Zona Verde: acesso permitido em qualquer horário, sendo obrigatório o estacionamento no Estacionamento Oficial de Turismo.

§ 1º. A autorização de que trata o caput **n**ão exime os veículos e condutores do cumprimento das demais normas de trânsito e de segurança vigentes, assim como fica mantida a obrigação do uso de estacionamento oficial.

§ 2º As Zonas de Acesso Controlado constituem exceção à regra prevista no art. 14 deste Decreto, sendo que a circulação, parada, embarque e desembarque de passageiros somente poderão ocorrer mediante expressa autorização da Secretaria Municipal competente, observadas as condições e horários estabelecidos para cada zona.

§ 3º Para fins deste Decreto, entende-se por "parada" **a** imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros, conforme definição constante do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 18. Todos os veículos enquadrados neste Decreto deverão, obrigatoriamente:

I — realizar parada na barreira de vigilância e rodoviária para controle e fiscalização;

II — efetuar o pagamento das taxas de embarque e desembarque, conforme regulamentação específica;

III — portar a autorização municipal de acesso e estacionamento, quando aplicável.

Art. 19. O desembarque de passageiros deverá observar as seguintes regras:

I — o desembarque somente poderá ocorrer em locais previamente designados pela Secretaria Municipal competente;

II — o tempo máximo de permanência do veículo na área de desembarque será de 15 (quinze) minutos, devendo o motorista deslocar-se imediatamente para o Estacionamento Oficial;

III — é vedado o desembarque em vias públicas não autorizadas, sob pena de autuação e multa;

IV — o embarque de retorno deverá ocorrer exclusivamente no local e horário previamente designados pela autoridade municipal.

Art. 20. Os veículos que descumprirem os horários ou as regras de acesso e desembarque previstas neste Decreto estarão sujeitos às penalidades administrativas, sem prejuízo das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

SEÇÃO III

DAS TARIFAS

Art. 21. As tarifas pelo uso do estacionamento de veículos de turismo são fixadas conforme o tipo de excursão e o veículo utilizado, devendo todos os estabelecimentos e imóveis estarem registrados no CADASTUR MUNICIPAL:

I - Ônibus: 11 (onze) IRMG por dia/fração de uso;

II - Micro-ônibus, vans e outros: 8 (oito) IRMG por dia de uso;

III - City Tour: 11 (onze) IRMG por dia/fração de uso;

IV - Day Use (sem reserva): 250 (duzentos e cinquenta) IRMG por dia/fração de uso;

§1° Cada dia de tarifa dá direito à permanência por até 24 (vinte e quatro) horas e será devida ainda que seja por fração/dia de uso.

§2° O recolhimento da tarifa de que trata esse artigo, será efetuado por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

§3º Ficarão isentos da tarifa os veículos de turismo que forem emplacados no Município de Guarapari, devendo, no entanto, serem observadas as regras previstas na Lei n.º 5.111/2025, bem como deste decreto quanto às limitações de acesso e circulação e estacionamento nas vias urbanas do Município.

§4º Entende-se por IRMG, como sendo o Índice de Referência do Município de Guarapari;

SEÇÃO IV

DAS VEDAÇÕES E PENALIDADES

Art. 22. É vedado aos veículos de turismo:

I – circular sem autorização;

II – estacionar em locais não autorizados;

III – transportar cargas perigosas, inflamáveis ou alimentícias;

IV – realizar embarque ou desembarque em local não autorizado.

Art. 23. O descumprimento do disposto no artigo anterior ensejará a remoção do veículo ao pátio municipal, liberando-se somente após pagamento das tarifas e despesas de remoção/estadia, essas que ficarão por conta do infrator.

Art. 24. Constitui infração administrativa a este Decreto, passível de sanção pela autoridade de trânsito municipal:

I – transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pelo órgão competente de trânsito, nos termos do art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro;

II – deixar de portar ou exibir a autorização municipal de acesso ou de fixar a senha de acesso no para-brisa do veículo, conforme exigido neste Decreto;

III – obstruir o trânsito, estacionar em local proibido, desembarcar passageiros fora dos locais designados ou permanecer fora das áreas autorizadas pelo órgão gestor de trânsito;

IV – realizar embarque ou desembarque de passageiros com o motor do veículo ligado, em descumprimento das normas ambientais e de segurança;

V – deixar de apresentar, quando solicitado pela fiscalização, a lista de passageiros ou os documentos exigidos neste Decreto.

Art. 25. Fica proibida a entrada, no Município de Guarapari, de veículos de turismo que transportem em seu interior, mantimentos, alimentos, itens inflamáveis, utensílios de cozinha e equipamentos eletrodomésticos ou eletrônicos incompatíveis com a finalidade turística, tais como:

I – Fogões;

II – Botijões de gás;

III – Geladeiras, freezers ou similares;

IV – Aparelhos de ar-condicionado portáteis ou similares;

V – Qualquer item inflamável;

VI – Qualquer equipamento que comprometa a segurança pública ou contrarie regulamentações municipais.

§ 1º. A fiscalização das vedações previstas neste artigo, competirá as Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte – SEMSET, a Secretaria Municipal de Integração da Cidade - SEMIC e a Vigilância Sanitária, ou outras que venha a substituí-las.

§ 2º. As proibições constantes nos incisos do presente artigo, fundamentam-se no fato de que os produtos mencionados são considerados perigosos, representando riscos significativos à segurança dos ocupantes dos veículos e demais usuários das vias públicas. O armazenamento e transporte desses itens em veículos de turismo, junto com pessoas, podem acarretar graves acidentes, incluindo incêndios, explosões ou outros eventos danosos que comprometam a integridade física dos indivíduos e o patrimônio público e privado.

§ 3º. No que tange à vedação do transporte de alimentos, esta se justifica quando o armazenamento e a condução desses produtos colocam em risco tanto o veículo quanto a integridade do próprio alimento. A presença de alimentos em compartimentos inadequados, expostos a condições impróprias de temperatura, contato com outros objetos ou bagagens, pode comprometer a qualidade e segurança sanitária dos mantimentos.

Art. 26. As infrações previstas neste Decreto sujeitam o infrator às penalidades administrativas cabíveis, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei n.º 5.111/2025, incluindo:

I – advertência por escrito;

II – multa;

III – remoção do veículo para o pátio municipal, sendo as despesas suportadas pelo infrator.

IV – apreensão dos produtos transportados irregularmente, com destinação as entidades cadastradas no Município;

Art. 27. A aplicação das penalidades observará o devido processo legal, assegurando ao infrator o direito à ampla defesa e ao contraditório, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II

DO CADASTRO MUNICIPAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS (CADASTUR MUNICIPAL)

Art. 28. Fica instituído o Cadastro Municipal de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR MUNICIPAL, de caráter obrigatório, com a finalidade de identificar, regulamentar, fiscalizar e fomentar as atividades relacionadas ao turismo receptivo no Município de Guarapari/ES.

Art. 29. O CADASTUR MUNICIPAL será gerido e mantido pela Secretaria Municipal de Turismo, com apoio técnico do órgão gestor de trânsito e mobilidade urbana quando envolver transporte turístico e da Secretaria Municipal da Fazenda, para fins de fiscalização tributária.

Art. 30. Estão obrigados à inscrição no CADASTUR MUNICIPAL, independentemente da exigência de registro no CADASTUR federal, todos os prestadores de serviços turísticos que pretendam atuar no Município de Guarapari, incluindo:

I – agências e operadoras de turismo, com ou sem sede no Município, que realizem excursões para Guarapari;

II – empresas e profissionais autônomos que operem transporte turístico terrestre (ônibus, micro-ônibus, vans e veículos);

III - Os meios de hospedagem, assim considerados os empreendimentos ou estabelecimentos que prestam serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, pousadas, flats, apart-hotéis e congêneres.

IV - Imóvel de Hospedagem por Temporada a unidade imobiliária de uso residencial, integralmente mobiliada, disponibilizada por período igual ou inferior a noventa dias, ofertados no todo ou em parte para alojamento turístico remunerado, mediante cobrança de diária ou pacote de diárias, contratada diretamente ou por intermédio de plataforma digital, aplicativos, sítios eletrônicos ou quaisquer outros canais de intermediação, destinada a alojamento temporário de turistas, com ou sem prestação de serviços acessórios de hospedagem, equiparando-se, para todos os efeitos legais, aos meios de hospedagem mencionados no inciso III.

V - As pessoas jurídicas administradoras ou intermediadoras de plataformas digitais, aplicativos ou sítios eletrônicos que viabilizem a oferta, contratação e o pagamento dos serviços de hospedagem e de transporte turístico mencionados nos incisos anteriores.

VI – guias de turismo atuantes no território municipal;

VII – organizadores de city tours e prestadores de passeios locais voltados a visitantes.

Art. 31. O pedido de inscrição no CADASTUR MUNICIPAL deverá ser realizado eletronicamente, por meio de sistema disponibilizado no portal da Prefeitura, e instruído com:

I – cópia do CNPJ ou CPF, conforme o caso;

II – alvará de funcionamento expedido pelo Município de Guarapari, quando exigido para a atividade;

III – comprovante de inscrição no CADASTUR federal (quando aplicável);

IV – cópia do contrato social ou instrumento de constituição;

V – comprovante de residência ou sede da atividade, quando estabelecida em Guarapari;

VI – documentos comprobatórios de qualificação profissional (para guias e condutores);

VII – demais informações exigidas em regulamento próprio;

Parágrafo único. O cadastro terá validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovado anualmente.

Art. 32. A regularidade no CADASTUR MUNICIPAL será condição obrigatória para:

I – obtenção de autorização de acesso e circulação de veículos de turismo no Município;

II – participação em eventos, ações promocionais ou convênios com o Poder Público Municipal;

III – habilitação para concessão de benefícios, subsídios ou incentivos fiscais de natureza turística.

Art. 33. A inobservância da obrigatoriedade de cadastro sujeitará o infrator às penalidades previstas neste Decreto, inclusive:

I – indeferimento ou cassação da autorização de acesso;

II – suspensão de atividades turísticas no território municipal;

III – multas administrativas;

Art. 34. A Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR expedirá, mediante ato próprio, normas complementares para o funcionamento, controle, análise e atualização do CADASTUR MUNICIPAL, podendo integrá-lo a outros sistemas públicos.

CAPÍTULO III

DO RECOLHIMENTO DO ISSQN E DA COMUNICAÇÃO À FAZENDA MUNICIPAL

Art. 35. Os prestadores de serviços turísticos descritos neste Decreto, ainda que não estabelecidos no Município de Guarapari, estão obrigados ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma prevista no art. 225 do Código Tributário Municipal, quando executarem serviços no território municipal.

Art. 36. O fato gerador do ISSQN é a prestação de qualquer dos serviços constantes da lista anexa ao art. 225 do Código Tributário Municipal, ainda que esses serviços não constituam a atividade preponderante do prestador.

Art. 37. Os prestadores de que trata este Decreto deverão, previamente ao início das atividades no Município de Guarapari:

I – efetuar sua inscrição municipal como contribuinte, junto à Secretaria Municipal da Fazenda;

II – emitir nota fiscal de prestação de serviços quando cabível, conforme regulamentação vigente;

III – observar os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação municipal para o recolhimento do imposto.

Art. 38. Os prestadores não estabelecidos no Município, mas que atuem eventual ou temporariamente em Guarapari, estão sujeitos à inscrição como contribuintes eventuais do ISSQN, nos termos da regulamentação da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA.

Art. 39. O órgão gestor do CADASTUR MUNICIPAL deverá encaminhar, mensalmente, à Secretaria Municipal da Fazenda, relatório contendo a relação atualizada dos prestadores de serviços turísticos regularmente cadastrados, com a finalidade de subsidiar as ações de fiscalização e arrecadação do ISSQN.

§1º. O relatório deverá incluir, sempre que aplicável, a identificação dos veículos vinculados aos serviços prestados, bem como os dados das excursões ou operações turísticas realizadas no período.

§2º. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá, a qualquer tempo, requisitar documentos e informações complementares para fins de fiscalização tributária.

Art. 40. O descumprimento da obrigação de recolher o ISSQN implicará:

I – a suspensão ou indeferimento do cadastro no CADASTUR MUNICIPAL;

II – a proibição de emissão de autorizações de acesso de veículos turísticos;

III – aplicação das penalidades previstas na legislação tributária municipal, inclusive multas e inscrição em dívida ativa.

Art. 41. A Secretaria Municipal da Fazenda expedirá normas complementares para disciplinar o cumprimento das obrigações previstas neste capítulo, podendo instituir procedimentos simplificados para prestadores eventuais.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42. Com o objetivo de implementar as diretrizes da Lei n.º 5.111/2025 e do presente Decreto, de forma compatível com o contexto social e observando o princípio da razoabilidade, os valores das tarifas de que tratam o art. 21 e seus incisos foram fixados, em caráter transitório, com a finalidade de viabilizar a prestação do serviço.

Parágrafo único. O reajuste e revisão das tarifas será efetuado de forma compatível com os parâmetros operacionais do serviço, considerando os gastos

suportados pelo Município com sua implantação, manutenção e operação, estabelecendo-se como data-base para o reajuste o dia 31 de março de cada exercício.

Art. 43. As normas complementares serão estabelecidas por meio de portaria do órgão gestor de trânsito.

Art. 44. Fica excepcionada, no período compreendido entre os dias 30 de dezembro de 2025 a 05 de janeiro de 2026, a aplicação das restrições de circulação de veículos de turismo nas vias do Município de Guarapari, permitindo-se, mediante autorização expressa da SEMSET, o tráfego, o embarque e o desembarque de passageiros exclusivamente nos trechos, horários e zonas previamente autorizadas, conforme Anexo III, deste Decreto.

§ 1º. A autorização de que trata o caput não exime os veículos e condutores do cumprimento das demais normas de trânsito e de segurança vigentes, assim como fica mantida a obrigação do uso de estacionamento oficial.

§ 2º. Encerrado o período previsto, voltarão a vigorar integralmente as regras gerais de circulação, embarque e desembarque de veículos de turismo no Município.

Art. 45. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapari/ES, 27 de novembro de 2025.

RODRIGO LEMOS BORGES
Prefeito Municipal

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTUR MUNICIPAL
(Cadastro Municipal de Prestadores de Serviços Turísticos de Guarapari – CADASTUR) – **Art. 31**

I. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social:
.....

CPF / CNPJ:
.....

Nome Fantasia (se houver):
.....

Endereço da sede ou base de operação: .....

Município / UF: .....

Telefone de contato: ( ) .....

E-mail:
.....

Site / redes sociais (se houver):
.....

Número da inscrição fazendária municipal:.....

II. CATEGORIA DO PRESTADOR (marcar uma ou mais)

□ Agência ou Operadora de Turismo;

□ Empresa de Transporte Turístico (ônibus, micro-ônibus, vans)

□ Profissional Autônomo de Transporte Turístico

□ Meio de Hospedagem (hotel, pousada, casa de aluguel por temporada)

□ Guia de Turismo

□ Organizador de City Tour / Passeios Locais

□ Outros (especificar): .....

III. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (anexar cópias simples)

□ Documento de identificação (CPF/RG ou contrato social/CNPJ)

☐ Alvará de Funcionamento de Guarapari (quando aplicável)

☐ Comprovante de Inscrição no CADASTUR Nacional (se exigido pela atividade)

☐ Comprovante de endereço / sede

☐ Registro profissional (para guias ou motoristas autônomos)

IV. DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras e que me comprometo a manter os dados atualizados, bem como a cumprir as normas estabelecidas pela legislação municipal de turismo.

Local e data: ....., /_____.

.....

Assinatura do responsável

ANEXO II

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS DE TURISMO

(Obrigatório para excursões e transporte turístico com destino ao Município de Guarapari/ES) - **Art. 11**

I. DADOS DO REQUERENTE

Nome/Razão Social da Agência ou Responsável: .....

CNPJ/CPF:.....

Endereço da sede / base:
.....

Município / UF: .....

Telefone / WhatsApp: ( ) .....

E-mail de contato:
.....

II. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE TURISMO

Tipo de veículo:

( ) Ônibus ( ) Micro-ônibus ( ) Van

Placa: .....

Município de emplacamento: .....

Nome do motorista: .....

Nº da CNH: .....

Empresa proprietária (se distinta): .....

Registro na ANTT (se houver): .....

III. DADOS DA VIAGEM

Finalidade da visita:

( ) Turismo

( ) Evento religioso

( ) Evento esportivo

( ) Outros: _____

Data de chegada prevista: _____ **Horário:**____

Data de saída prevista:_____ **Horário:**_____

Número de passageiros: _____

IV. TIPO DE EXCURSÃO (assinale uma)

□ Excursão com hospedagem em do tipo pousada ou hotel com alvará e CNPJ

Nome do estabelecimento:.....

□ Excursão com hospedagem em imóvel com CNPJ e alvará, que não se enquadram na opção anterior:

Endereço do imóvel:

□ Excursão com hospedagem em imóvel sem CNPJ/alvará:

Endereço do imóvel:

□ City Tour / Passeio sem pernoite

□ Excursão sem reserva (Day Use)

V. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA (obrigatória)

□ Comprovante de pagamento da tarifa municipal

□ Cópia do registro no CADASTUR e/ou ANTT

□ Lista de passageiros

□ Comprovante de reserva de hospedagem (se aplicável)

□ Cópia do contrato de locação do imóvel (se aplicável)

□ Cópia da CNH do condutor

□ Cadastro no CADASTUR Municipal (quando exigido)

VI. DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADE

Declaro que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, sujeitando-me às penalidades legais em caso de falsidade ou omissão.

Estou ciente de que:

1) O embarque e desembarque de passageiros será realizado exclusivamente na Rodoviária Municipal de Guarapari, salvo autorização específica;
2) O deslocamento do veículo estará restrito ao trajeto entre a Rodoviária e o estacionamento autorizado;
3) A senha de acesso deverá permanecer afixada no para-brisa do veículo durante toda a permanência no Município;
4) O descumprimento das normas municipais poderá resultar na aplicação de penalidades e impedimento de novos acessos.

Guarapari/ES, ___ de _____ de ____.

Assinatura do responsável pela excursão

_____

Após a conferência e aprovação da documentação, será enviada ao e-mail informado a **senha de acesso**, que deverá ser impressa e afixada no para-brisa do veículo.

ANEXO III

ZONAS DE ACESSO CONTROLADO

(Regulamentação da Lei "Ruas Livres" – Município de Guarapari/ES) – **Art. 16**

1. Disposições Gerais

1.1. O presente Anexo integra o Decreto de regulamentação da Lei "Ruas Livres" e tem por finalidade estabelecer as zonas, regiões de parada, rotas de acesso e os tempos máximos de permanência autorizados para o desembarque de passageiros realizados por ônibus e veículos assemelhados.

1.2. As normas aqui previstas complementam as demais disposições do Decreto, incluindo autorização, rotas específicas, e a obrigação de permanência em estacionamento previamente indicado.

1.3. O tempo máximo de parada abrange todo o ciclo operacional do veículo no ponto de desembarque, incluindo:

(i) a imobilização do ônibus no local autorizado;

(ii) o desembarque completo dos passageiros; e

(iii) o retorno do veículo ao estacionamento designado, com restabelecimento de sua circulação fora da área de parada, respeitando o limite temporal estabelecido para cada região.

1.4. Quando determinado o uso exclusivo de desembarque em área interna dos estabelecimentos, fica vedada a operação em via pública, devendo o desembarque ocorrer apenas em área privativa interna do empreendimento, quando esta estiver disponível e acessível.

1.5. A autoridade de trânsito municipal poderá promover ajustes nas rotas ou interditar temporariamente pontos de desembarque, motivados por razões de segurança viária, obras, eventos ou força maior, devendo comunicar tais medidas à Secretaria de Turismo (SETUR) e aos operadores autorizados.

1.6. As rotas de acesso indicadas para cada região são de cumprimento obrigatório, destinando-se exclusivamente à circulação dos veículos até o ponto autorizado.

As vias e zonas da cidade estão classificadas por cores, de acordo com as permissões e restrições de circulação:

Zonas e Linhas Vermelhas – Acesso Proibido

As vias e áreas destacadas em vermelho indicam trechos de circulação totalmente proibida para ônibus de turismo, em qualquer dia e horário. O acesso,

embarque e desembarque de passageiros são terminantemente vedados, considerando as características urbanas das vias, a presença de alto fluxo de pedestres e comércios, e principalmente a limitação de espaço para manobra e estacionamento, o que gera bastante transtorno ao município.

Zonas e Linhas Amarelas – Acesso Restrito em Horários Específicos

As vias marcadas em amarelo correspondem a trechos de acesso controlado, nos quais os ônibus de turismo poderão circular, embarcar e desembarcar passageiros somente nos seguintes intervalos de horário:

Das **05h00 às 08h00**, e
Das **12h00 às 14h00**.

Fora desses horários, o trânsito e embarque/desembarque de ônibus nessas vias permanecem proibidos.

É estritamente proibido o estacionamento de ônibus de turismo nessas vias, devendo os veículos utilizar os estacionamentos credenciados pela Prefeitura de Guarapari para pernoite, espera ou parada prolongada.

Zonas e Linhas Verdes – Livre Circulação

As vias e áreas identificadas em verde são de livre circulação para ônibus de turismo em qualquer horário. Nesses trechos, é permitido o embarque e desembarque de passageiros, observando sempre a segurança e fluidez do tráfego. Contudo, o estacionamento de ônibus de turismo permanece estritamente proibido, estando sujeito à autuação e remoção caso seja identificado veículo estacionado de forma irregular.

Observações:

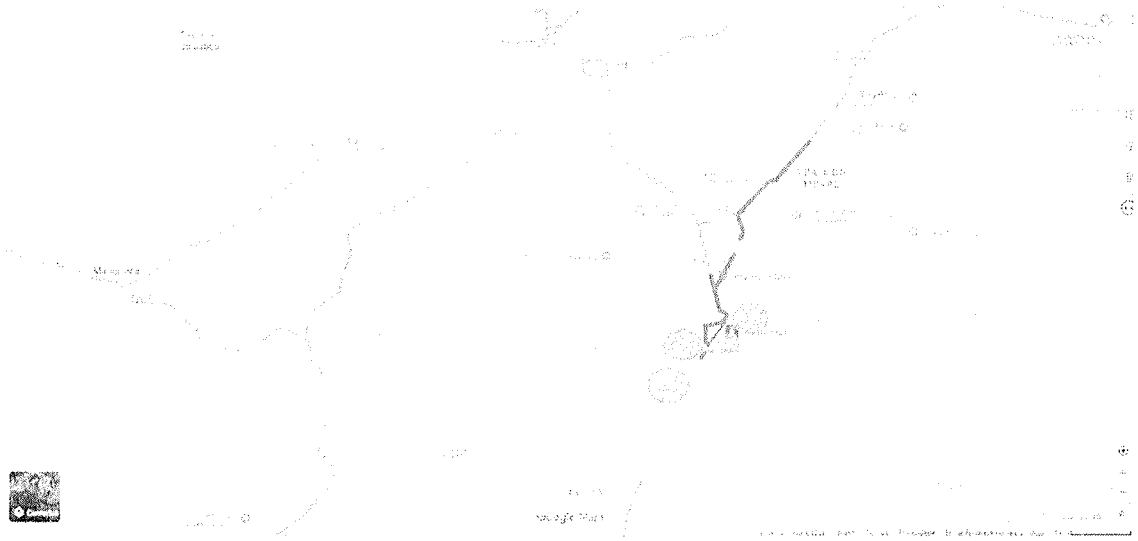
- A fiscalização será realizada pela SEMSET, com apoio da Polícia Militar e órgãos parceiros.
- As imagens anexas a este documento demonstram, de forma ilustrativa, as rotas, zonas e trechos definidos pelas cores acima.

- É estritamente proibido o acesso de ônibus de turismo à Ponte de Guarapari, em qualquer horário.

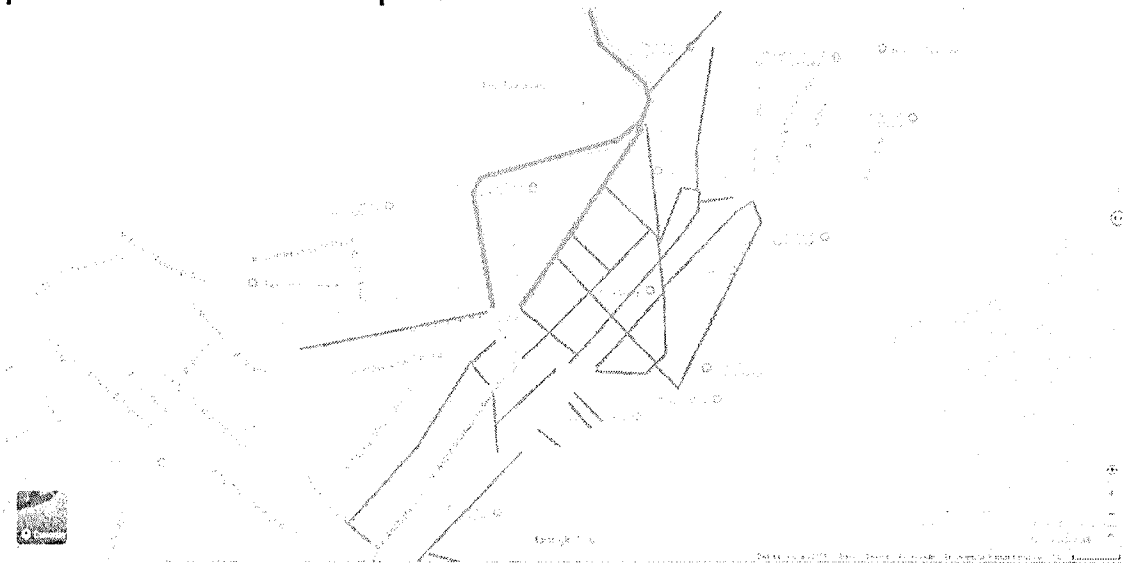
Sobre os trajetos a serem seguidos pelos ônibus:

ROTAS PARA A CENTRO DE GUARAPARI

O acesso ao Centro de Guarapari deverá ser realizado pela **rodovia ES-060 e ES-481 (via Lameirão)**, seguindo posteriormente pela **Rodovia Paulo Borges** e **Avenida Anchieta**, conforme mostrado nas imagens anexas.



Ao chegarem ao Centro, os veículos deverão, obrigatoriamente, seguir o itinerário:
Da Avenida Anchieta, irão convergir à Rua Joaquim da Silva Lima → Rua Simplício Almeida Rodrigues → Rua Antônio Cláudio Coutinho → Avenida Davino Mattos → Rua Horácio Santana → Rua Carlos Santana e retornar à **Avenida Anchieta** conforme mostrado na figura abaixo, retomando, então, o percurso pela **ES-381** ou **ES-060**, em direção ao **estacionamento credenciado pela Prefeitura de Guarapari**.



O descumprimento deste trajeto implicará em multa e demais penalidades administrativas cabíveis.

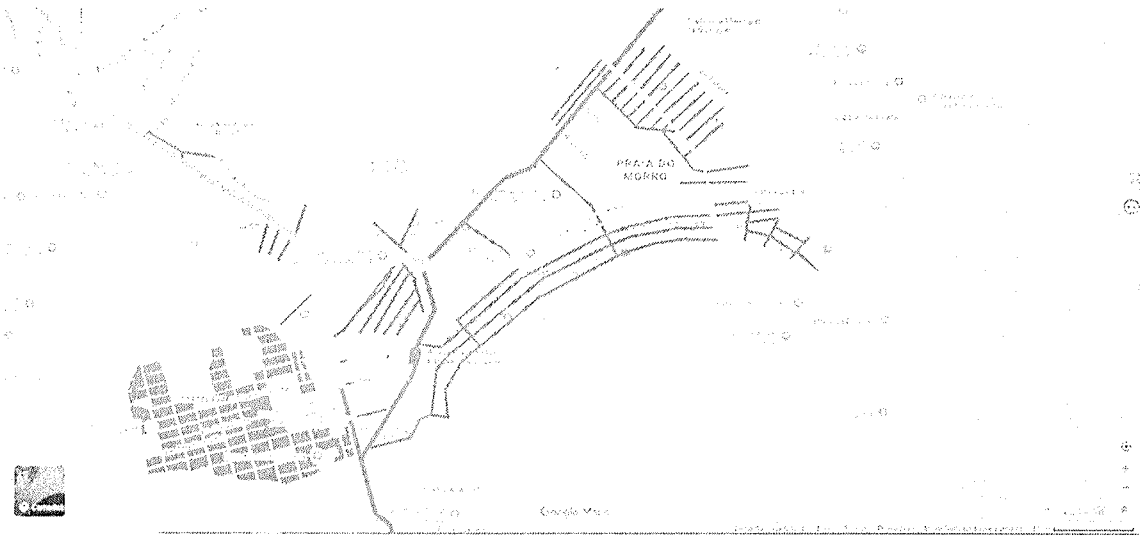
ROTAS PARA A PRAIA DO MORRO

O acesso a Praia do Morro se dará exclusivamente pela Avenida Paris, através da ES-060, acessando o bairro Praia do Morro pela extensão da Avenida Paris, conforme mostrado na imagem abaixo.



Dentro do bairro, a circulação de ônibus de turismo será restrita às vias demarcadas em amarelo no mapa anexo, sendo estritamente proibido trafegar ou estacionar em qualquer outra via local.
O descumprimento desta determinação acarretará multa, autuação e demais penalidades administrativas cabíveis.

As vias permitidas para circulação são as seguintes:□Avenida Paris □Avenida Celso Bastos Couto (Avenida Copacabana) □ Avenida Beira Mar *(apenas nos trechos demarcados em amarelo)* □ Rua Brasília □ Rua Niterói □ Rua Vitória □ Avenida Atlântica □ Avenida Vitória

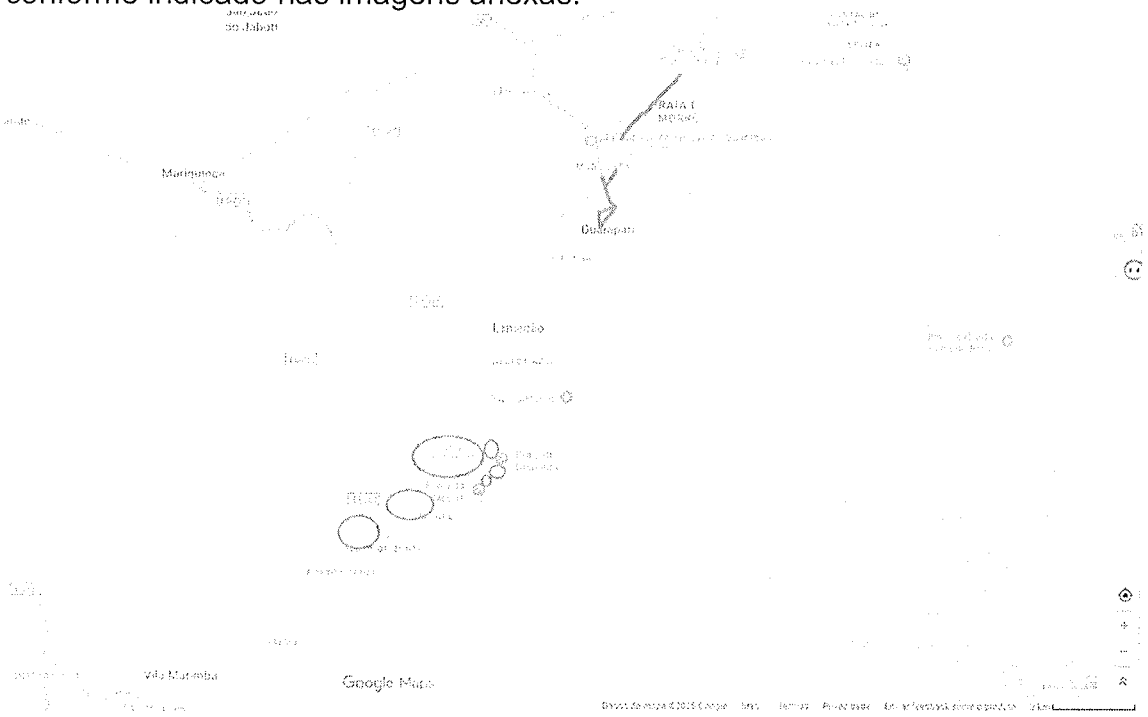


Essas restrições visam organizar o fluxo de veículos de grande porte no bairro, garantir segurança aos pedestres e moradores, e minimizar interferências no

trânsito local, especialmente durante o período de alta temporada, quando o número de ônibus de turismo e visitantes aumenta consideravelmente.

ROTAS PARA MEAÍPE

O acesso a Meaípe, Nova Guarapari e demais regiões localizadas ao sul do município deverão ser realizadas exclusivamente pelas rodovias ES-060 e ES-481, seguindo posteriormente pela Rodovia Paulo Borges e Avenida Meaípe, conforme indicado nas imagens anexas.



Vale ressaltar que é estritamente proibido o acesso de ônibus de turismo pela Ponte de Guarapari, em ambos os sentidos, sendo o trajeto até Meaípe permitido somente via ES-060.

O descumprimento dessa determinação — seja por circulação indevida ou tentativa de travessia pela ponte — sujeitará o veículo e o responsável às penalidades – multa, autuação e demais sanções administrativas cabíveis.

Após chegar ao bairro Meaípe, os ônibus de turismo deverão obrigatoriamente respeitar o trajeto definido para a circulação de ônibus de turismo, conforme indicado na figura abaixo.

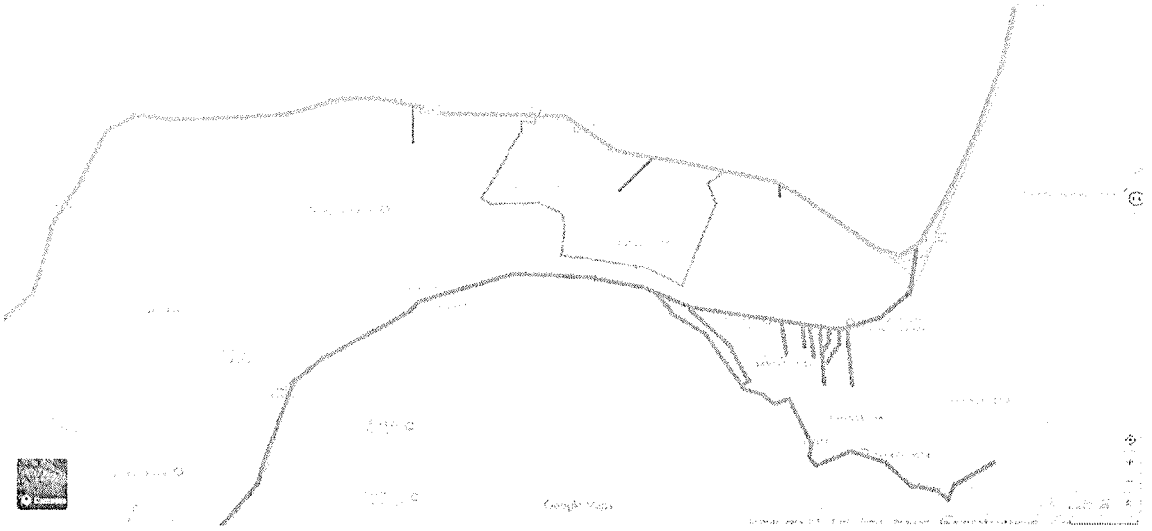


O itinerário autorizado compreende as seguintes vias: Avenida Antônio Rosa Nascimento, Rua Izaltino Alves de Souza, Rua Onze, Rua Um, Rua A e Rua Antônio Silva Gorza.

Os ônibus deverão restringir sua circulação a essas vias, somente para embarque e desembarque de passageiros, sendo terminantemente proibido o estacionamento ou a circulação em outras ruas do bairro não designadas para o fluxo destes veículos.

ROTAS PARA SANTA MÔNICA E SETIBA

O acesso ao bairro Santa Mônica será permitido exclusivamente pelo trajeto mostrado na figura abaixo.



O itinerário definido se inicia na BR-101 ao acessar a Avenida Manoel Alvarenga, Rua São Pedro, Rua José Alves, Avenida Colorado, Rua Espírito Santo e Rua Monserrat, voltando à ES-060 após embarque/desembarque de turistas.

O trajeto em verde é de livre circulação para veículos de turismo. Vale ressaltar que a Av. Água Marinha estará totalmente proibida a receber veículos de turismo em qualquer horário.

Os ônibus deverão restringir sua circulação a essas vias, somente para embarque e desembarque de passageiros, sendo terminantemente proibido o estacionamento ou a circulação em outras ruas do bairro não designadas para o fluxo destes veículos.

O descumprimento desta norma implicará em multa e demais penalidades administrativas cabíveis.

O acesso por ônibus de turismo a Setiba estará totalmente proibido a qualquer hora, devendo os turistas acessarem a região via translado a partir do Rodoshopping.

ROTAS PARA O SESC E HOTEL GUARAPOUSADA

O acesso ao Hotel Guarapousada e ao SESC Guarapari será feito conforme as linhas amarelas mostradas no mapa abaixo.



Acesso ao Hotel Guarapousada:

Os ônibus deverão seguir pela Rodovia Jones dos Santos Neves, acessar a Rua Joaquim Fonseca, e em seguida a Rua Linhares.
Para o retorno ao estacionamento, deverão seguir pela Avenida Antônio Guimarães (Avenida F) e retornar pela Rodovia Jones dos Santos Neves.

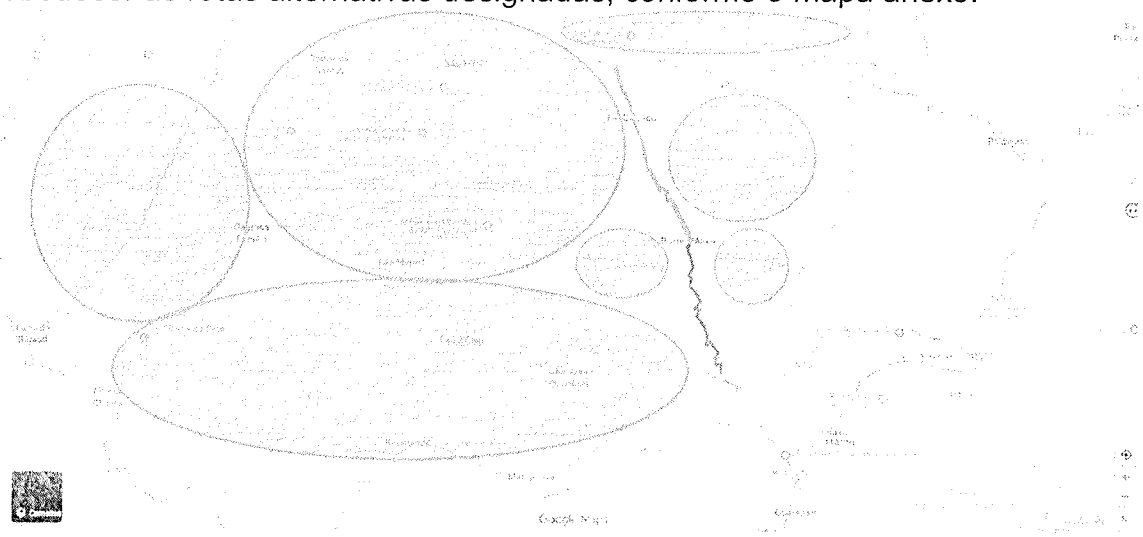
Acesso ao SESC Guarapari:

O acesso se dará também pela Rodovia Jones dos Santos Neves, utilizando a Rua João Ricardo Haddad para entrada ao complexo.
Essas rotas garantem melhor fluidez e segurança, evitando o trânsito em vias de maior restrição e respeitando as diretrizes de circulação por faixa horária.

□ ROTAS PARA O INTERIOR DE GUARAPARI

(Buenos Aires, Todos os Santos, Rio Calçado e outros)

O acesso de ônibus de turismo ao interior do município de Guarapari deverá obedecer às rotas alternativas designadas, conforme o mapa anexo.



O acesso pela Avenida Artur Arpini, que dá acesso à região de Buenos Aires a partir do contorno do Rodoshopping (BR-101), permanece proibido para os ônibus de turismo, sob risco de multa e demais penalidades administrativas cabíveis.

Tal restrição se deve ao histórico de sinistros registrados no local, ocasionados pelas curvas sinuosas e pela inclinação acentuada da via, que dificultam a manobra e comprometem a segurança dos ônibus e demais usuários.

Os veículos de turismo deverão, portanto, utilizar as rotas alternativas indicadas, tendo em vista que há zonas verdes garantindo o acesso seguro às localidades do interior, como Buenos Aires e proximidades.

As regiões do interior de Guarapari fazem parte da zona verde, sendo, portanto, permitida a livre circulação de ônibus de turismo em qualquer horário, para fins de embarque e desembarque de passageiros.

Ressalta-se, contudo, que o estacionamento de ônibus em via pública permanece proibido, devendo ocorrer apenas em locais privados ou devidamente autorizados pela Prefeitura.

□ ROTAS NOS BAIRROS VILLAGE DO SOL, PALMEIRAS, RECANTO DA SEREIA E PROXIMIDADES

As rotas que abrangem os bairros Village do Sol, Palmeiras, Recanto da Sereia e suas proximidades integram a zona verde do município, sendo, portanto, de livre circulação para ônibus de turismo em qualquer horário, conforme mostrado no mapa da figura abaixo.



Nessas áreas, os veículos poderão circular, embarcar e desembarcar passageiros livremente, respeitando as normas gerais de trânsito e as condições de segurança viária.

Reforça-se, entretanto, que o estacionamento de ônibus de turismo em via pública permanece proibido, sendo autorizado somente em áreas privadas ou em locais previamente designados pela Prefeitura de Guarapari.

ACESSO A POUSADAS, CASAS DE EXCURSÃO E SIMILARES

O acesso de ônibus de turismo a pousadas, casas de excursão, hotéis, hostels e estabelecimentos de hospedagem similares poderá ser realizado somente pelas linhas amarelas, nos horários estabelecidos no decreto, e somente nas vias liberadas.
Os veículos deverão limitar-se às operações de embarque e desembarque, sendo estritamente proibido o estacionamento em qualquer via pública, inclusive nas áreas de livre circulação.
O descumprimento desta norma implicará em multa e demais penalidades administrativas cabíveis.

A regulamentação das rotas de ônibus de turismo em Guarapari tem como objetivo organizar o trânsito, garantir a segurança viária e reduzir os impactos causados pelo aumento do fluxo de veículos durante o período de alta temporada. As rotas foram definidas com base em critérios técnicos de engenharia de tráfego, em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo, buscando conciliar mobilidade urbana e desenvolvimento turístico responsável.

O cumprimento das rotas, horários e restrições estabelecidas é obrigatório, estando o descumprimento sujeito a multa e demais penalidades previstas no decreto municipal.

